

1528461-68.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante- 2318642/2021 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 21554111

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONNATAN PHILLIPE DE ARAUJO MEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 24/2022

JHONNATAN PHILLIPE DE ARAUJO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528461-68.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528461-68.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante- 2318642/2021 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 21554111

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONNATAN PHILLIPE DE ARAUJO MEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 24/2022

JHONNATAN PHILLIPE DE ARAUJO MEIRA está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 89/91, segundo a qual

"[...] em 23 de novembro de 2021, por volta das 09h00, na Rua Canto da Noite, nº. 211, B, bairro Cidade Ademar, nesta Capital, JHONNATAN PHILLIPE DE ARAUJO MEIRA, qualificado às fls.25, guardava e mantinha em depósito, 592 (quinhentos e noventa e duas) unidades, contendo 170g (cento e setenta gramas) da substância conhecida como cocaína, na forma de crack e 100 (cem) unidades, contendo 110g (cento e dez gramas) da substância conhecida como cocaína, na forma em pó, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e laudo de constatação de fls. 18/21, drogas essa sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinada a traficância e ao consumo de terceiros. Segundo restou apurado, policiais civis, após receberem o informe criminal nº. 14-674.21-2 DISE e a ordem de serviço nº. 143.21-2 DISE, que declinavam a prática do crime de tráfico de drogas por um casal, na região dos fatos, se dirigiram até o local em diligências. Assim, nas circunstâncias de data, horário e local descritas acima, os policiais se deslocaram até o imóvel descrito no informe, local em que foram recebidos pelo denunciado, quem franqueou a entrada dos policiais nas dependências da residência. Na sequência, o denunciado indicou o local em que se encontravam as drogas, sendo que as substâncias entorpecentes acima descritas foram todas localizadas e devidamente apreendidas. Na residência, foram ainda apreendidos um simulacro de arma de fogo e porções de substâncias não identificadas como drogas (cfr. laudo de constatação provisória de fls. 18/21). Ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, local em que permaneceu em silêncio (fls. 05). As circunstâncias e o local da apreensão das drogas, sua natureza e a forma como se encontravam, devidamente fracionadas, confirmam a destinação dos entorpecentes ao comércio. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 22/23; laudo de constatação provisória - fls. 18/21 e laudo químico toxicológico - fls. 104/106.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia (fls. 130-137), citado o réu (fls. 130-137), a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, cabe análise acerca da prova pautada no ingresso policial na residência do acusado, consoante arguição de inconstitucionalidade alegada pela Defesa.

Ao analisar o teor dos depoimentos dos policiais civis acima, ao serem questionados sobre a motivação para o direcionamento de suas diligências para o imóvel descrito na denúncia, narraram terem assim agido porque em diligências outras, ao que pareceu inicialmente, o nome do réu teria aparecido em diligência diversa e anterior, o que os fez se dirigirem à casa do acusado. Referiu-se o policial civil Márcio Luiz :- "nela identificamos o réu e endereço...".

Segundo as testemunhas, identificaram a casa do réu por ser a última do corredor. Teriam conversado com o réu e esse teria, prontamente, indicado o local no qual estaria a droga, sob uma pia (crack, cocaína e K2). Também teriam localizado um artefato de arma de fogo.

Segundo relata a denúncia, o direcionamento para a residência teria sido impulsionado por informe criminal nº. 14-674.21-2 DISE e a ordem de serviço nº. 143.21-2 DISE.

Sequer há nos autos os documentos citados e, ao que tudo indica, serviriam à polícia investigativa para início à procedimentos investigativo velado, com dados suficientes para instrução de pedido de ordem judicial para domiciliar, o que não ocorreu.

Desse modo, não há indicações de válidas e fundadas razões para o ingresso na casa e que devem anteceder a medida de mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade da casa, domicílio do homem, munidos os agentes da lei, tão somente, de informações anônimas, desconhecendo-se qualquer atuação de polícia judiciária. Com isso, o devido processo legal a embasar o ingresso domiciliar, como acima exposto e na presente causa, deve legitimar o ingresso, em ordem antecedente

às circunstâncias prisionais, adequação necessária ao artigo 5º inciso XI da Constituição Federal.

Superada a questão relativa à insuficiência da motivação necessária e precedente ao ingresso na casa, tem-se como regular o ingresso, desde que houvesse consentimento do morador e, nesse sentido, como se tem apurado nestes autos, contrariada pela defesa a alegada prontidão do acusado à permissão de ingresso na casa, tem-se posição majoritária em nossa jurisprudência acerca da comprovação necessária acerca de fundadas e razões e consentimento do morador, como julgado pelo Supremo Tribunal Federal - Tema número 280, com repercussão geral que resulta do julgamento do Recurso Especial número 603.616/RO, ao consignar a validade de prova acerca do consentimento quando inexorável que tenha sido voluntário e por meio de recursos audiovisuais (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2021 e habeas corpus 616.584/RS, julgado em 30/3/2021).

Diante desse quadro probatório e posicionamento majoritário de instâncias superiores, bem como, a versão do acusado segundo a qual a entrada no imóvel teria sido forçada, não como se extrair elementos de segura convicção quanto à legalidade do ingresso na casa.

Desse modo, reconheço a nulidade probatória e absolvo JHONNATAN PHILLIPE DE ARAÚJO com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de março de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA